

حوكمة تطوير التشريعات

المقارنات المعيارية وقياس أثر التشريعات

دليل موجز للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير تشريع جديد أو تحديث تشريع قائم

أين تقع الدراسة المعيارية وقياس الأثر في رحلة التشريع؟

تنظّم سياسة حوكمة التشريعات بالوزارة رحلة أي تشريع في مراحل متتابعة، وللدراسة المعيارية وقياس الأثر موضع محدد فيها:

الدراسة المعيارية وقياس الأثر هنا

التهيئة والتخطيط

رصد الحاجة، وتحديد الأهداف، وإعداد التصور المبدئي –
ومنه الدراسة المعيارية وتحليل الآثار المتوقعة.

التطوير

صياغة المسودة، وتعبئة قائمة التحقق، ومشاركة أصحاب
المصلحة، والمراجعة القانونية.

الاعتماد والنشر

الموافقات النهائية، ثم النشر والتطبيق، وقياس الأداء بعد
التطبيق.

القاعدة الأولى

يُبدأ بالدراسة المعيارية وقياس الأثر قبل كتابة أي مادة في المسودة؛ ليكونا موجّهين لتصميم التشريع. فإذا أُعدّا بعد الصياغة تحوّلوا إلى تبرير لما كُتب، وفُقد الغرض منهما.

القسم الأول

الدراسة المعيارية

مراحل الإعداد الست — من تحديد الهدف إلى التوصيات المنعكسة على المسودة

تُعَدُّ الدراسة المعيارية في ست مراحل

1	تحديد الهدف والنطاق	ما المشكلة التنظيمية؟ وما محاور المقارنة؟
2	توصيف الوضع الحالي	تُحصر الأنظمة والممارسات القائمة في المملكة والجهات المختصة – وهو خط الأساس للمقارنة
3	اختيار المرجعيات	تُختار تجارب محلية ذات علاقة، ودوليًا تُفَضَّل دول مجموعة العشرين، ويُبرَّر أي اختيار من خارجها
4	المقارنة وجمع الأدلة	يُقَسَّم الموضوع إلى متطلبات قابلة للمقارنة، ويُوثَّق المصدر الرسمي لكل ممارسة
5	تحليل الفجوات	تُحدَّد أوجه التشابه والاختلاف، ومدى قابلية الممارسة للتطبيق نظاميًا ومؤسسيًا وتشغيليًا
6	التوصيات	تُستخلص لكل فجوة توصية: اعتماد، أو تكييف للسباق السعودي، أو عدم تبني، أو دراسة إضافية – وتُربط بمواد المسودة

وفق توجيهات لجنة السياسات والتنظيم بالوزارة – وتُشكِّل مخرجات الدراسة المعيارية مدخلًا مباشرًا لقياس الأثر في الشريحة التالية.

القسم الثاني

قياس أثر التشريع

الآثار الخمسة وقواعد بيانها – وخطة العمل والمخرجات

يتم قياس الأثر من التشريع عبر:

آثار أساسية

المالي

كم سيكلف؟

على الميزانية العامة، وعلى المنشآت (كلفة الامتثال)، وما يلزم من مخصصات للتنفيذ.

الاقتصادي

كيف يتغير السوق؟

النشاط والاستثمار والأسعار والمنافسة ودخول المنشآت وخروجها.

الوظيفي

ماذا عن الوظائف؟

الوظائف المستحدثة والمتأثرة، والمهارات الجديدة المطلوبة.

1

التقدير بالأرقام: لا يُكتفى بالوصف العام؛ يُقدّم رقم أو نطاق بمنهجية معلنة وافتراسات مكتوبة، وعند تعذر التكميم يُذكر السبب ويُقدّم مؤشر بديل.

2

فصل الحكومي عن الخاص: يُبين ما يقع من الأثر على الجهات الحكومية وما يقع على منشآت القطاع الخاص، كلّ على حدة.

بحسب ارتباط التشريع

الصحي

ما أثره على الصحة العامة؟

الوقاية والسلامة والبيئة الصحية للسكان والعاملين.

الاجتماعي

من يتأثر من الناس؟

الفئات المستهدفة، والعدالة في الوصول، والأثر على الحياة اليومية.

3

التنسيق: يُبينان متى ارتبط بهما موضوع التشريع، بإشراك الجهة المختصة بكل منهما.

هذه الآثار الخمسة وقواعد بيانها مقررّة في الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء — النص والمرجع في الملحق (أ).

الخطوات الأربع وما يُسَلَّم في النهاية

- 1 يُحدّد خط الأساس: ماذا يحدث لو لم يصدر التشريع؟
- 2 يُوضع بديل تنظيمي واحد على الأقل وتُقارن الخيارات به
- 3 تُقدّر الآثار الأساسية بالأرقام، مع فصل الحكومي عن الخاص
- 4 يُبيّن الأثران الاجتماعي والصحي بحسب ارتباط التشريع بهما، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومع مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار

المخرج الأول: الدراسة المعيارية

التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة — مراحل إعدادها في الشريحة (3).

المخرج الثاني: تقرير تحليل وقياس الأثر

التقديرات والافتراضات والمنهجية للآثار الأساسية، وما ارتبط منها بالآثرين الاجتماعي والصحي.

للاستزادة والتوثيق

الملاحق

(أ) المرجع النظامي والنص النافذ وصيغة الاستشهاد

(ب) المصادر والمراجع

المرجع النظامي والنص النافذ

الصدور	الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) — قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438هـ
التعديل الأول	قرار رقم (476) وتاريخ 15/7/1441هـ — النشر على منصة استطلاع
التعديل الثاني	قرار رقم (200) وتاريخ 4/4/1443هـ — إضافة الآثار الصحية إلى الفقرة (2/ب)

النص النافذ للفقرة (2/ب) من البند (أولاً)

بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

صيغة الاستشهاد المعتمدة

الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438هـ، المعدلة بالقرارين رقم (476) وتاريخ 15/7/1441هـ ورقم (200) وتاريخ 4/4/1443هـ، الفقرة (2/ب) من البند (أولاً).

المصادر والمراجع

سياسة حوكمة التشريعات – الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام، وزارة البلديات والإسكان. – مراحل تطوير التشريع (البند 7.1)، وموضع قياس الأثر في التهيئة والتخطيط، وقائمتا التحقق في الملحقين (1) و(2).

قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438هـ – الضوابط المطلوب مراعاتها (المحدثة). – مصدر بيان الآثار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15/7/1441هـ. – مصدر النشر على منصة استطلاع للتشريعات ذات الصلة الاقتصادية والتنموية.

قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4/4/1443هـ – جريدة أم القرى، 21/4/1443هـ الموافق 26/11/2021م. – مصدر إضافة الآثار الصحية، بناءً على توصية اللجنة الوزارية «الصحة في كل السياسات».

توجيهات لجنة السياسات والتنظيم بوزارة البلديات والإسكان بشأن مراحل إعداد الدراسات المعيارية. – مصدر المراحل الست في الشريحة (3).



وزارة البلديات والإسكان
Ministry of Municipalities and Housing

شكرًا لكم

مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار — قطاع التخطيط والتطوير
وزارة البلديات والإسكان

